LIÊN ĐOÀN …
ĐỀ KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ
ĐỢT … NĂM …

ĐỀ KIỂM TRA VIẾT (ĐỀ SỐ 2)

Môn: Kỹ năng hành nghề luật sư **Thời gian làm bài kiểm tra: 180 phút**

Câu 1 (Phần chung cho tất cả các thí sinh): 5,0 điểm

Tại đơn khởi kiện ngày 03/01/2020 và bản tự khai, nguyên đơn anh Nguyễn Hồng Quang trình bày: anh và anh Chung do làm ăn quen biết nhau, anh Chung cần tiền để làm ăn nên anh đã nhận chuyển nhượng đất của anh Chung. Hợp đồng chuyển nhượng được công chứng tại Văn phòng công chứng AB số 1228.2017/CNQSDĐ ngày 08/11/2017 với diện tích đất 200m tại thửa đất số 60, tờ bản đồ số 04 tại tổ dân phố 1, phường X, quận D, thành phố H. Giá chuyển nhượng được ghi trong hợp đồng công chứng là 500 triệu đồng. Tháng 4/2018, anh có yêu cầu anh Chung đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để làm thủ tục đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng, nhưng anh Chung không đến. Anh Quang khởi kiện anh Chung đề nghị Tòa án công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất xác lập ngày 18/10/2017, công chứng ngày 18/11/2017.

Tại Tòa, anh Chung trình bày: đầu năm 2017 anh có vay của anh Quang số tiền 500 triệu đồng có hợp đồng vay tiền, trong hợp đồng anh đã thế chấp cho anh Quang 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên anh Nguyễn Đình Chung. Tháng 10 năm 2017, do không trả được nợ, anh và anh Quang đã làm giấy thanh lý Hợp đồng vay tiền và xác lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để làm tin cho cam kết anh sẽ trả tiền cho anh Quang. Cuối năm 2017, có người đến mua đất, nhưng anh Quang gây khó khăn nên anh không bán được đất để trả tiền. Nay anh Quang yêu cầu công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, anh không đồng ý. Anh đề nghị Tòa án xem xét giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất là giao dịch vô hiệu vì che giấu giao dịch vay tài sản.

Anh Quang và anh Chung đều thừa nhận có hợp đồng vay tiền và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Anh Quang trình bày thực tế giá chuyển nhượng là 3,7 tỷ đồng, mục đích ghi giá trong hợp đồng chỉ 500 triệu đồng để nộp thuế ít hơn. Anh đã giao tiền đặt cọc cho anh Chung là 500 triệu đồng, có giấy nhận đặt cọc ngày 04/10/2017, còn số tiền 3,2 tỷ đồng anh đã giao cho anh Chung tại nhà anh Chung nhưng do sơ suất nên anh không viết giấy giao nhận tiền và cũng không có người làm chứng. Anh Chung xác nhận chữ ký trong giấy đặt cọc trên là của anh, nhưng thực tế anh Chung không nhận của anh Quang số tiền 500 triệu đồng.

Trong giấy đặt cọc ghi: *"Anh Nguyễn Đình Chung đồng ý chuyển nhượng diện tích đất 200m2 thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 0201.2017/CNQSDĐ. Anh Quang đặt cọc trước cho anh Chung số tiền là 500 triệu đồng, anh Chung đã nhận đủ số tiền trên, số tiền còn lại hẹn đến ngày 18/11/2017 sẽ trả hết số tiền để làm hợp đồng công chúng mua bán."*

Anh Chung trình bày anh ký hợp đồng chuyển nhượng chỉ để làm tin và sẽ bán đất để trả tiền cho anh Quang chứ không có ý định bán đất cho anh Quang vì theo giá thị trường lúc đó phải là 5 tỷ đồng.